

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 110 del 26/02/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 56 del 26/02/2024

OGGETTO:

Fornitura e l'installazione di climatizzatori da installare negli uffici comunali - Ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento.-
Annullamento in autotutela Determinazione n° 47 del 30.01.2024 e successiva liquidazione di spesa -

CIG(SMARTCIG): Z3A3D938B5

Impegno: 476

Cap. 1084 - Cod. 0111202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista e richiamata la propria determinazione n. 804 del 04/12/2023 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 5.350,00 oltre IVA al 22% per la fornitura e l'installazione di climatizzatori da installare negli uffici comunali, sul Cap. 1084 – Cod. 0111202 e contestualmente affidato il servizio alla ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento P.I. 01626650798, con sede a Squillace lido in via Laerte n° 31 (CZ);

Constatato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Preso atto che:

-con propria determinazione n° 47 del 30.01.2024 si era provveduto alla liquidazione di spesa di cui all'oggetto, sulla fattura elettronica n. 7/001 del 24/01/2024 di complessivi € 6.527,00 IVA compresa al 22%, della Ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento P.I. 01626650798, con sede a Squillace lido in via Laerte n° 31 (CZ);

-per mero errore formale la fattura n° 7/001 del 24/01/2024 riportava l'IVA non soggetta alle disposizioni in materia di "Split payment" in quanto operante con regime ordinario ad esigibilità immediata;

-le lavorazioni in oggetto rientrano, invece, nelle disposizioni in materia di "Split payment" e, pertanto, sono soggette alla scissione dei pagamenti;

Ritenuto necessario annullare la citata determina di liquidazione n° 47 del 30.01.2024, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, in quanto, per mero errore formale la suddetta fattura elettronica risulta non soggetta alle disposizioni in materia di "Split payment" in quanto operante con regime ordinario ad esigibilità immediata;

Viste:

-la fattura elettronica n° 7/001 del 24/01/2024 di complessivi € 6.527,00 IVA compresa al 22%, emessa dalla ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento P.I. 01626650798, con sede a Squillace lido in via Laerte n° 31 (CZ);

-la nota di credito n° 12/001 del 14/02/2024, per errata fatturazione, di complessivi € 6.527,00 di cui € 5.350,00 per imponibile ed € 1.177,00 per IVA al 22%, emessa dalla ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento;

-la fattura elettronica n° 14/001 del 14/02/2024 di complessivi € 6.527,00 IVA compresa al 22%, emessa dalla ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento P.I. 01626650798, con sede a Squillace lido in via Laerte n° 31 (CZ);

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante"*;
- ✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: Z3A3D938B5;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento, Squillace lido in via Laerte n° 31 (CZ), conservata agli atti, DURC prot. n°

INAIL_42209850 fino al 26/05/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, la propria precedente determinazione n° 47 del 30.01.2024 in quanto liquida la fattura n° 7/001 del 24/01/2024 che per mero errore formale risulta non soggetta alle disposizioni in materia di "Split payment" in quanto operante con regime ordinario ad esigibilità immediata;
2. di prendere atto della nota di credito n° 12/001 del 14/02/2024 a storno della fattura n° FPA 07/001 del 24/01/2024 per errata fatturazione;
3. di approvare, siccome approva, la fattura n° 14/001 del 14/02/2024 emessa dalla ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento, relativa alla *"Fornitura e installazione di climatizzatori da installare negli uffici comunali"*, dell'importo complessivo di € 6.527,00 IVA compresa al 22%;
4. di liquidare la somma complessiva di € 6.527,00 IVA compresa al 22%, alla ditta Ombrella Maurizio Impianti Termoidraulici e Condizionamento P.I. 01626650798, con sede a Squillace lido in via Laerte n° 31 (CZ), per la fornitura in oggetto;
5. di gravare la relativa spesa sul Cap. 1084 - Cod. 0111202, del bilancio 2023 (residui);
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
8. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1084 - Cod. 0111202, del bilancio 2023 (residui).

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)